JORNAL O CATARINENSE – Texto 15:

O que são Políticas de Compliance?

Partindo da existência de um código de conduta acessível, claro e direto conhecido por todos, as políticas de Compliance devem expor basicamente os conceitos trazidos pelo código e o direcionamento dado pela alta administração, abrangendo as ações e interações da empresa com os seus parceiros comerciais.

As políticas de conformidade podem disciplinar situações corriqueiras no cotidiano do negócio, servindo como guia objetivo de ações a serem seguidas dentro da empresa. Ou seja, o objetivo da política é estabelecer as diretrizes do Programa de Compliance e os controles internos da instituição com a definição de regras e princípios norteadores das atividades.

A título de exemplo, são políticas de Compliance: Anticorrupção, interação com o setor público, cortesias comerciais, gestão de propriedade intelectual e conflito de interesses entre possíveis envolvidos.

Para o sucesso da política é preciso documentar e conhecer os processos e procedimentos do programa de Compliance realizado na empresa, tais como a evolução da legislação aplicável, monitoramento dos riscos, acompanhamento dos treinamentos, devido tratamento ao canal de denúncia, sob a supervisão do comitê de Compliance/Ética.

Desta feita, as Políticas de Compliance pressupõem a manutenção da transparência e garantia do cumprimento das regras nela também estabelecidas. Atualmente, uma necessidade inadiável para as empresas, pois instituições e órgãos públicos só viabilizam negócios com empresas que valorizem a conformidade em sua gestão.

Mirataira Helena Mascarello Haus, Advogada e professora de Compliance.Integrante da Comissão Estadual de Conformidade e Compliance da OAB/SC.

Palavras-chave: O Catarinense. Editorial Jurídico. Compliance. Conformidade.